Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg: **Hitra kommunestyre**

Møtested: Hitra rådhus - Kommunestyresalen

Dato: 18.04.2024

Tidspunkt: 11:00 -15:15

Til stede:

Navn	Funksjon	Parti	Varamedlem for	Merknad
John Lernes	ordfører	AP		
Rutt Janne Sveinsdotter Lystad	medlem	AP		
Arnt Julius Breivoll	medlem	AP		
Logman Alnour Adam	medlem	AP		
Bjørn Jensen	medlem	AP		
Tor Johan Sagøy	medlem	AP		
Monica Mollan	varamedlem	AP	Ann Bodil Kosberg Wingan	
Lars Erik Strand Vitsø	medlem	AP		
Tea Kristine Broholm	medlem	AP		
Jann Oddvar Krangnes	medlem	R		
Lise Krangnes	medlem	R		
Sigrid Helene Hanssen	medlem	H		
Ivar Bjarne Kværnø	varamedlem	H	Sanna Fjeldvær	
Stig Atle Lervåg	medlem	H		
Lillian Ulvan	varamedlem	H	Roar Sivertsen	
Dag Wilmann	medlem	H		
Sara Lea Svensdottir	medlem	H		
Maria Ottervik	medlem	H		
Harald Solvar Lian	varamedlem	FRP	Tom Skare	
Bjørg Reitan Bjørgvik	medlem	FRP		
Geir Samdahl	medlem	FRP		
Per Johannes Ervik	medlem	PP		
Terje Herfjord	medlem	PP		

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ingjerd Astad	Kommunedirektør
Harald Martin Hatle	Kommunalsjef helse og omsorg
Audun Norbotten	Rådgiver kommunikasjon
Bjarne Nygård	Politisk sekretær

Møteinnkallingen ble utsendt 11.04.2024. Det fremkom ingen merknader.

Rutt Janne Sveinsdotter Lystad (AP) ba om permisjon fra og med klokken 13:00. Permisjonen ble innvilget. Heidi Kristine Fugelsøy (AP) stilte som vararepresentant fra og med klokken 13:00.

Ingrid Kathrine Schanche (SP) og Marcus Helgesson Svenning (SV) hadde meldt forfall til dagens møte. Ingen kunne stille som vararepresentanter. Dermed telte kommunestyret 23 av 25 representanter i dagens møte.

Arnt Julius Breivoll (AP) ble enstemmig valgt som settevaraordfører for dagens møte.

Kommunestyret så skrekkfilm produsert av elever ved Strand skole. Strømmingen av møtet ble satt på pause mens denne filmen ble avspilt grunnet personvernshensyn.

Orienteringer
Omsorgsboliger for demente v/kommunedirektør Ingjerd Astad, kommunalsjef helse og omsorg Harald M. Hatle og rådgiver Audun Norbotten
Dette var tema i utvalg helse og omsorg sitt møte den 16.04.2024. Orienteringen tas her også i kommunestyret, og kommunedirektøren inviterer med dette kommunestyret til dialog. Det handler om å sikre best mulig plassering for de 14 nye plassene for demente og andre med spesielle behov. Årsaken til at vi skal bygge er at dagens Helsetun ikke er tilpasset denne gruppen brukere. Dagens Helsetun er relativt stort, denne gruppen har behov for mindre enheter og mer skjerming.

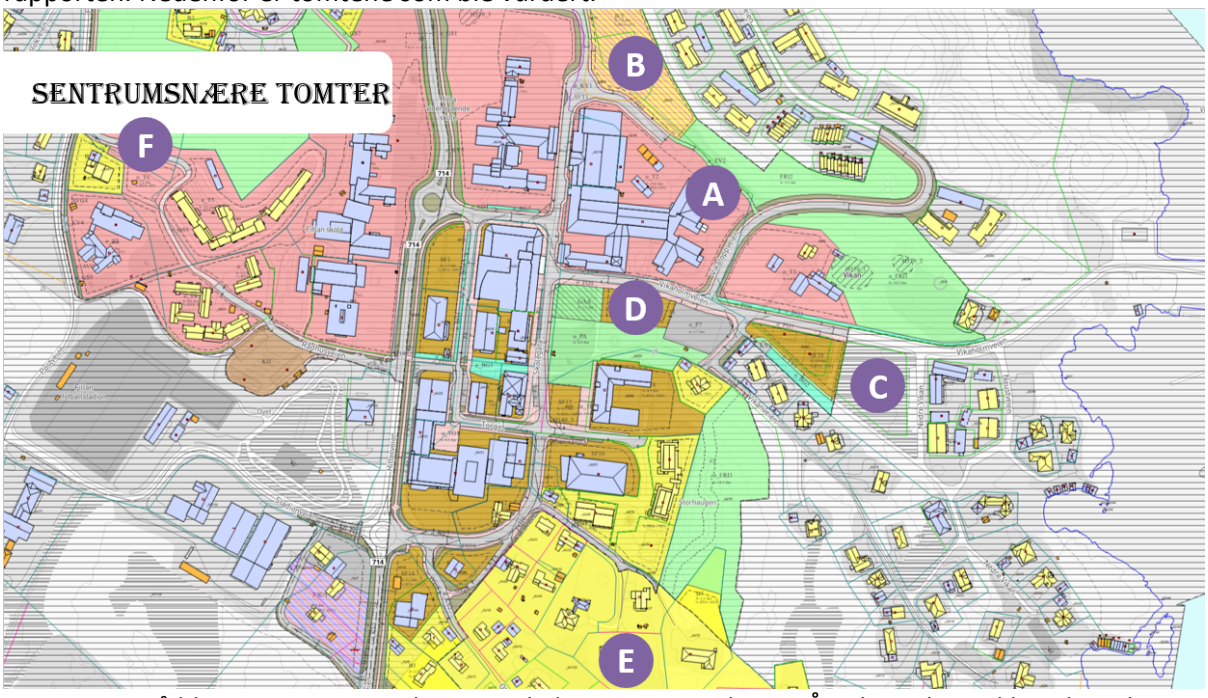
Hittil i prosessen har utgangspunktet vært at bygget skal plasseres på arealet til Helsetunet. Siden sommeren 2023 har vi jobbet med plassering nord for Helsetunet, mellom ansattparkeringen, Vikantoppen og Vikantoppveien. Dette området har noen utfordringer i forhold til bygget vi skal bygge. Det blir tett på det eksisterende Helsetunet - Husbanken anbefaler at slike mindre sykehjem/omsorgsboliger bygges i boligstrøk. Området er slik at det blir vanskelig å få til gode utearealer - uteareal er svært viktig med tanke på brukergruppen som skal bruke bygget. Det er sannsynlig at det vil være store omkostninger til å fjerne masser opp mot Vikantoppen. Og det hindrer fremtidig utvidelse av Helsetunet - en tidligere utredning har vist mulighet for at vi kan utvide de eksisterende bomiljøene med rundt 30 nye plasser til relativt lave kostnader i framtiden.

Hitra kommune fikk i 2023 tilskudd fra Husbanken til å bygge disse 14 plassene. Vi har hatt møte med Husbanken og fått aksept for at vi beholder tilskuddet om vi nå endrer tomt. For å få det økonomiske i prosjektet til å gå opp er kommunen avhengig av å få dette tilskuddet fra Husbanken.

Når det kommer til den utredningen kommunedirektøren nå har gjennomført ang mulige tomtearealer, er det satt noen overordnede føringer. Det skal være tomt som kommunen eier allerede. Tomten skal være sentrumsnær. Og den skal ikke være til hinder for videre utvikling av Helsetun, framtidig utvidelse av demensboliger eller av Fillan sentrum.

HENT AS og HUS arkitekter AS har utarbeidet en rapport med vurderinger av flere aktuelle tomter i

Fillan sentrum. Prosjektgruppen har vært med å avgjøre hvilke kriterier som skulle ligge til grunn for rapporten. Nedenfor er tomtene som ble vurdert.



I rapporten så ble tomt E og C vurdert som de beste tomtevalgene. Årsaken til at vi likevel vurderer tom E i Øvre oldervikvei som best er at tomt C ikke er i et boligområde og at tomt C vil ha større potensiale for annen sentrumsutvikling. Vårt fokus med å se på endring av tomt er å sikre at vi får enda bedre løsning for de 14 plassene for brukere med demens og andre spesielle behov, og å kunne bedre ivareta mulighetene til å utvide de somatiske avdelingene ved Helsetunet i framtiden når vi trenger enda flere sykehjemsplasser. Vi vet det blir flere eldre i kommunen og det kan bli bruk for å utvide Helsetunet i et tiårsperspektiv.

Årsaken til at kommunedirektør tar opp spørsmålet om tomtevalg er at prosjektgruppen har gitt tilbakemelding på en del utfordringer med å plassere bygget nordenfor Helsetunet. Kommunedirektør har som kjent et ansvar for å iverksette politiske vedtak, samt å utrede saker som skal til politisk behandling. Dette oppdraget innebærer å sikre at kommunen settes i stand til å velge de mest optimale. Når kommunedirektør får tilbakemelding på såpass store utfordringer knyttet til denne plasseringen så må kommunedirektør ta dette på alvor og sikre en god nok prosess og de nødvendige utredninger. Dersom kommunestyret i dag sier at vi skal forholde oss til tomt A så gjør vi det. Men det er viktig at kommunestyret da gjøres oppmerksom på at dette ikke er den optimale løsningen.

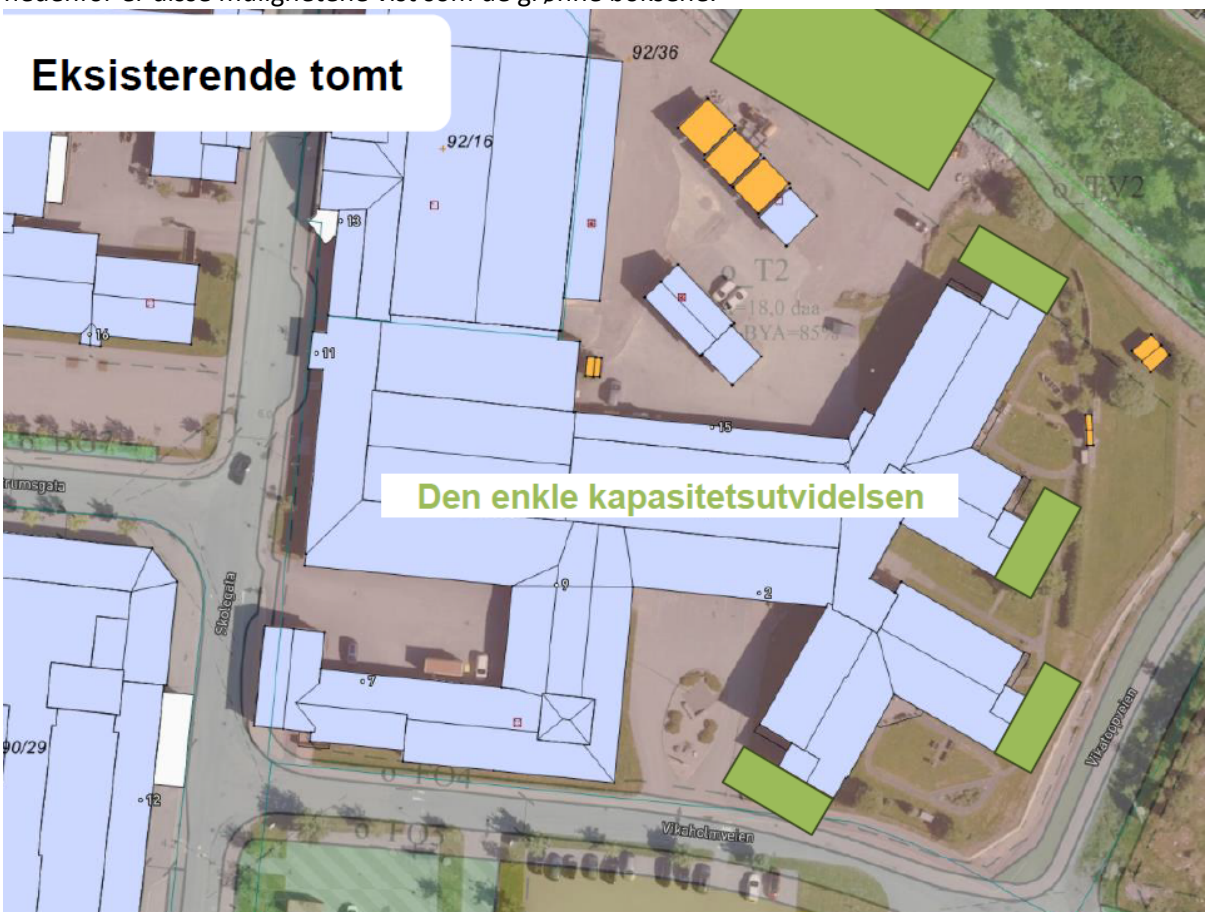
Når det kommer til spørsmål om regulering så vil alle tomtene, med unntak av B og D, kreve enten ny regulering eller endring av pågående reguleringsplan.

Vi har hatt et møte der vi inviterte naboer i området til å bli informert om at denne tomten muligens kan bli brukt til dette formålet. Hvis vi skal gå for denne tomten så vil vi fortsette å ha denne dialogen med de om hensyns til innsyn, utsikt og lignende problemstillinger.

Hitra kommune har i dag et tilbud for demenspasienter på Helsetunet. Ved ferdigstillelse av disse 14 nye plassene kommer vi ikke til å avvikle det tilbudet vi har i sin helhet. De som skal i de nye plassene er først og fremst de med mest behov for skjerming. Det tilbudet vi har i dag er ikke godt nok tilrettelagt for denne brukergruppen.

Da Hitra kommune skulle bygge dagens Helsetun ble det kjøpt inn et område som da ble beregnet å

skulle gi plass nok til framtidig utvidelse av Helsetunet. I ettertid så er det bygd videregående skole, Hitrahallen og aktivitetshallen på dette arealet. Mye av arealet har allerede gått til andre formål. Ved å bygge de 14 nye plassene på tomt E så beholder vi mulighetene for å utvide dagens Helsetun ved påbygg på de somatiske avdelingene, og mulighethet for et bygg ved parkeringsplassen. I kartet nedenfor er disse mulighetene vist som de grønne boksene.



Når vi inngikk avtale med entreprenøren så var planlagt oppstart mai 2024 og ferdigstillelse ved utgangen av 2025. Dette er et relativt romslig tidsrom for bygging. Vi har per nå ikke gjort nærmere vurderinger av hvordan endring av tomt vil påvirke dato for ferdigstillelse av bygg. Kommunedirektør vurderer at det blir samme dato for ferdigstillelse mellom å bygge på tomt E og A. Det tas opp her i dag for å få signaler fra politisk hold om vi skal bruke ressurser på å utrede alternative tomtevalg. Dersom det er uaktuelt å endre tomt så bygges det på tomt A.

I Hitra kommune er det per i dag 37 sykehjemsplasser. 27 av de plassene er for demente. Ifølge KOSTRA-tallene så ligger Hitra kommune på toppen av kommunene i Trøndelag når det kommer til plasser tilrettelagt for demente. Byggingen av det nye bygget handler om å få til plasser som er enda bedre tilrettelagt siden vi ser at kommunen får flere brukere med mer krevende behov fremover.

Ordfører John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Hitra kommunestyre ber om at en eventuell endret plassering for bygg demensomsorg fremmes som egen sak til neste kommunestyremøte.
Et saksframlegg må også inneholde tidsperspektiv for de aktuelle tomtene med tanke på regulering og økonomi.

Forslaget ble enstemig vedtatt.

Statusopdatering flytting til interimskole v/kommunikasjonsrådgiver Audun Norbotten
Rivingen av gamle Fillan skole er påbegynt. Det som gjøres først er å rive den delen av skolen som står inntil ungdomskoledelen som fortsatt brukes som skole for ungdomsskoletrinn.

Fokuset på sikkerhet rundt byggeplassen er veldig høy. Det vil og bli gjennomført sikkerhetskurs for barneskoletrinnene i løpet av de neste to ukene for å lære elevene hvordan de blant annet skal forholde seg til store maskineri området.

Før rivingen så har vi tatt vare på en del verdier, eksempelvis et veggmaleri av Ingolf Jektvik. I tillegg tatt med mye som skal være med videre i ny skole.

De siste dagene før rivingen startet så dekorerte elevene veggene med skriving og tegninger. Det er mange som gleder seg til å få ny skole, også er det også litt vemodig.

Interimskolen huser nå 1.-7. trinn og 9. trinn. De flyttet inn 16. april. De har fått et fint og lunt uteområde, også bruker de dyet, den lille fotballbanen og ballbingen. De opplever at de har fine, lyse, store lokaler med gode garderobeløsninger for alle sammen. Lærerne sier at det er en kjempeoppgradering av arbeidsplassene.

For de som ønsker å se inn i bygget blir det åpen skole lørdag 27. april mellom klokken 13:00 og 15:00.

Valg av meddommere 2024 v/politisk sekretær Bjarne Nygård
I 2024 skal Hitra kommunestyre velge nye meddommere. Det er seks ulike verv: meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektige til forliksrådet og skjønnsmedlemmer.

Flesteparten av disse vervene skal oppnevnes av kommunestyret 21. juni. Forliskrådsmedlemmer og møtefullmektige til forliksrådet blir oppnevnt etter sommeren. Fristen for å foreslå kandidater er 12. mai for de fleste vervene. Fristen for å foreslå forliksrådsmedlemmer og møtefullmektige til forliksrådet er 11. august.

Grunnen til at det tas opp i dag er å oppfordre kommunestyrerepresentantene til å foreslå kandidater. Det er mulig å foreslå både seg selv og andre.

Det er litt forskjellige krav til de ulike vervene. For de fleste vervene er det en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre på 70.

Det står mer om de ulike vervene, kravene til de ulike vervene og hvordan man foreslår kandidater står i notatet som ligger som referatsak RS 1/24 og på kommunens nettsider via denne lenken: https://www.hitra.kommune.no/politikk/valg-av-forliksradsmedlemmer-skjonnsmedlemmer-og-meddommere-for-perioden-2025-2028/

Protokollunderskrivere:

John Lernes

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
PS 23/24	PlanID 201909 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan for Friheten, deler av gnr 16 bnr 92 mfl.	
PS 24/24	PlanID 201924 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - Detaljregulering Hallarvikbukta, gnr 20, bnr 61 mfl.	
PS 25/24	Høringsuttalelse - Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag	
PS 26/24	Uttalelse til regional planstrategi for Trøndelag 2024-2027	
PS 27/24	Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemndt for ReMidt IKS	
PS 28/24	Navneendring på Hitra brukerråd	
PS 29/24	Årsmelding for Hitra brukerråd 2023	
PS 30/24	Årsmelding for Hitra eldreråd 2023	
PS 31/24	Meldingssak - Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.03.2024	
PS 32/24	Melding om vedtak - Valg av medlem til styret i Hitra borettslag for valgperioden 2024-2027	
PS 33/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte	
RS 1/24	Oppdatert 10.04.2024 - Notat angående valg av forliksrådsmedlemmer, møtefullmektiger til forliksrådet, meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, og forslag på skjønnsmedlemmer	
RS 2/24	Protokoll Årsmøte Hitra Frivilligsentral 20.03.2024 og årsberetning og regnskap 2023	
RS 3/24	Årsmelding Trøndelag Tingrett 2023	

PS = Politisk sak, RS = Referatsak, RDS = Referat delegert sak

PS 23/24 PlanID 201909 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan for Friheten, deler av gnr 16 bnr 92 mfl.

Hitra kommunestyres behandling av sak 23/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen fra teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. **Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Reguleringsplan for Friheten gnr 16 bnr 92 mfl. med planID 201909.**
2. **Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.**

Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljøs behandling av sak 21/2024 i møte den 17.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Reguleringsplan for Friheten gnr 16 bnr 92 mfl. med planID 201909.
2. Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

Kommunedirektørens innstilling

1. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Reguleringsplan for Friheten gnr 16 bnr 92 mfl. med planID 201909.
2. Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

PS 24/24 PlanID 201924 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - Detaljregulering Hallarvikbukta, gnr 20, bnr 61 mfl.

Hitra kommunestyres behandling av sak 24/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen fra teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. **Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Detaljregulering Hallarvikbukta, med planID 201924. Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.**

Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljøs behandling av sak 24/2024 i møte den 17.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Detaljregulering Hallarvikbukta, med planID 201924.
2. Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

Kommunedirektørens innstilling

1. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, Detaljregulering Hallarvikbukta, med planID 201924.
2. Kommunedirektøren skal kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

PS 25/24 Høringsuttalelse - Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Hitra kommunestyres behandling av sak 25/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommune fremmer følgende uttalelse til høring av Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hitra kommune påpeker at i Trøndelag fylkeskommune sin regionale plan for arealbruk (vedtatt 09.03.2022) er temaet tarehøsting belyst under kapittel 5.6 Sjøområdene. Her står det på side 88:

Tareskogene langs kysten har et rikt biologisk mangfold og er viktige oppvekstområder for flere fiskearter. Stortare høstes for å utvinne alginat med en betydelig økonomisk verdi. Man kan

forvente økt interesse for høsting til andre formål i fremtiden. Bestandene av fisk og andre marine ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte slik at de gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping langs kysten av Trøndelag også i fremtiden. I arbeidet med kommuneplanens arealdel kan kommunene foreta en konkret vurdering av hvilke områder som kan unntas fra tarehøsting ut fra hensynet til naturmangfoldet. Plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder i denne sammenhengen side om side. https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/regional-planlegging/regionale-planer-og-handlingsprogram/regional-plan-for-arealbruk_vedtatt-i-ft-09.03.2022.pdf

Hitra kommune påpeker videre at i regjeringens veileder for Planlegging i sjøområdene (utgitt mai 2020) står følgende på side 102 om temaet tarehøsting under kapittel 6.4.14 Høsting av tang og tare:

(…) Det er ikke eget underformål for høsting av tang og tare i kart- og planforskriften. Det er mulig å bruke hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone som i prinsippet åpner opp for alle typer tiltak. Som en viltlevende marin ressurs vil uttak av tare i prinsippet også kunne vises som arealformålet fiske.
Ordlyden «bruk og vern» av sjø og vassdrag er vid, og åpner for at kommunene ut fra vernehensyn kan gi bestemmelser om forbud mot tarehøsting i et konkret område, så lenge kommunene har et saklig behov og bestemmelsene er innenfor lovens formål.
Avsetting av for eksempel naturområde i sjø må begrunnes ut fra konkrete forhold som hensyn til kartlagte naturtyper, sjøfuglområder og gyteområder av stor verdi. Etter plan og bygningsloven § 11-11 nr. 3 kan kommunen vedta bestemmelser om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, og dermed kan det gis bestemmelser om at taretråling ikke er tillatt innenfor slike områder.
Tilsvarende kan kommunen utarbeide reguleringsplan for viktige naturområder i sjø.
Da arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunens prioriteringer i arealplanen være et grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye forskrifter om taretråling. (…)
https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf

Hitra kommune har nylig rullert kommuneplanens arealdel (KPA). Planen ble vedtatt 9.2.2023. https://www.hitra.kommune.no/samfunnsutvikling/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/

I planprosessen ble det lagt inn et naturområde i sjø hvor det ikke tillates taretråling. Området beskrives på side 35 i planbeskrivelsen https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/Hitra-kommune-KPA-2022-Planbeskrivelse-EG_web.pdf Bakgrunnen for vern av dette området fremkommer av planvedlegget Bærekraftig næring i sjø, https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/KPA-2022-Baerekraftig-naering-i-sjo-EM_web.pdf

I det oversendte materialet kan vi ikke se at nylig vedtatte kommuneplan for Hitra kommune er hensyntatt. Vi registrer samtidig at dette er tilfelle også for Osen og Roan. Roan har hatt sin sak avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24.04.2020.

Hitra kommune forventer ut fra innhold i både regional plan for arealbruk, ut fra regjeringens planleggingsveileder i sjø og ikke minst av respekt for lokaldemokratiet, at vedtatt naturområde i sjø i Hitra kommune sin arealplan blir hensyntatt i ny forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hitra formannskaps behandling av sak 36/2024 i møte den 09.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommune fremmer følgende uttalelse til høring av Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hitra kommune påpeker at i Trøndelag fylkeskommune sin regionale plan for arealbruk (vedtatt 09.03.2022) er temaet tarehøsting belyst under kapittel 5.6 Sjøområdene. Her står det på side 88:

Tareskogene langs kysten har et rikt biologisk mangfold og er viktige oppvekstområder for flere fiskearter. Stortare høstes for å utvinne alginat med en betydelig økonomisk verdi. Man kan forvente økt interesse for høsting til andre formål i fremtiden. Bestandene av fisk og andre marine ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte slik at de gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping langs kysten av Trøndelag også i fremtiden. I arbeidet med kommuneplanens arealdel kan kommunene foreta en konkret vurdering av hvilke områder som kan unntas fra tarehøsting ut fra hensynet til

naturmangfoldet. Plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder i denne sammenhengen side om side. https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/regional-planlegging/regionale-planer-og-handlingsprogram/regional-plan-for-arealbruk_vedtatt-i-ft-09.03.2022.pdf

Hitra kommune påpeker videre at i regjeringens veileder for Planlegging i sjøområdene (utgitt mai 2020) står følgende på side 102 om temaet tarehøsting under kapittel 6.4.14 Høsting av tang og tare:

(…) Det er ikke eget underformål for høsting av tang og tare i kart- og planforskriften. Det er mulig å bruke hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone som i prinsippet åpner opp for alle typer tiltak. Som en viltlevende marin ressurs vil uttak av tare i prinsippet også kunne vises som arealformålet fiske.
Ordlyden «bruk og vern» av sjø og vassdrag er vid, og åpner for at kommunene ut fra vernehensyn kan gi bestemmelser om forbud mot tarehøsting i et konkret område, så lenge kommunene har et saklig behov og bestemmelsene er innenfor lovens formål.
Avsetting av for eksempel naturområde i sjø må begrunnes ut fra konkrete forhold som hensyn til kartlagte naturtyper, sjøfuglområder og gyteområder av stor verdi. Etter plan og bygningsloven § 11-11 nr. 3 kan kommunen vedta bestemmelser om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, og dermed kan det gis bestemmelser om at taretråling ikke er tillatt innenfor slike områder. Tilsvarende kan kommunen utarbeide reguleringsplan for viktige naturområder i sjø.
Da arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunens prioriteringer i arealplanen være et grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye forskrifter om taretråling. (…)
https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf

Hitra kommune har nylig rullert kommuneplanens arealdel (KPA). Planen ble vedtatt 9.2.2023. https://www.hitra.kommune.no/samfunnsutvikling/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/
I planprosessen ble det lagt inn et naturområde i sjø hvor det ikke tillates taretråling. Området beskrives på side 35 i planbeskrivelsen https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/Hitra-kommune-KPA-2022-Planbeskrivelse-EG_web.pdf
Bakgrunnen for vern av dette området fremkommer av planvedlegget Bærekraftig næring i sjø, https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/KPA-2022-Baerekraftig-naering-i-sjo-EM_web.pdf

I det oversendte materialet kan vi ikke se at nylig vedtatte kommuneplan for Hitra kommune er hensyntatt. Vi registrer samtidig at dette er tilfelle også for Osen og Roan. Roan har hatt sin sak avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24.04.2020.

Hitra kommune forventer ut fra innhold i både regional plan for arealbruk, ut fra regjeringens planleggingsveileder i sjø og ikke minst av respekt for lokaldemokratiet, at vedtatt naturområde i sjø i Hitra kommune sin arealplan blir hensyntatt i ny forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommune fremmer følgende uttalelse til høring av Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hitra kommune påpeker at i Trøndelag fylkeskommune sin regionale plan for arealbruk (vedtatt 09.03.2022) er temaet tarehøsting belyst under kapittel 5.6 Sjøområdene. Her står det på side 88:

Tareskogene langs kysten har et rikt biologisk mangfold og er viktige oppvekstområder for flere fiskearter. Stortare høstes for å utvinne alginat med en betydelig økonomisk verdi. Man kan forvente økt interesse for høsting til andre formål i fremtiden. Bestandene av fisk og andre marine ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte slik at de gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping langs kysten av Trøndelag også i fremtiden. I arbeidet med kommuneplanens arealdel kan kommunene foreta en konkret vurdering av hvilke områder som kan unntas fra tarehøsting ut fra hensynet til naturmangfoldet. Plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder i denne sammenhengen side om side. https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/regional-planlegging/regionale-planer-og-handlingsprogram/regional-plan-for-arealbruk_vedtatt-i-ft-09.03.2022.pdf

Hitra kommune påpeker videre at i regjeringens veileder for Planlegging i sjøområdene (utgitt mai 2020) står følgende på side 102 om temaet tarehøsting under kapittel 6.4.14 Høsting av tang og tare:

(...) Det er ikke eget underformål for høsting av tang og tare i kart- og planforskriften. Det er mulig å bruke hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone som i prinsippet åpner opp for alle typer tiltak. Som en viltlevende marin ressurs vil uttak av tare i prinsippet også kunne vises som arealformålet fiske.
Ordlyden «bruk og vern» av sjø og vassdrag er vid, og åpner for at kommunene ut fra vernehensyn kan gi bestemmelser om forbud mot tarehøsting i et konkret område, så lenge kommunene har et saklig behov og bestemmelsene er innenfor lovens formål.
Avsetting av for eksempel naturområde i sjø må begrunnes ut fra konkrete forhold som hensyn til kartlagte naturtyper, sjøfuglområder og gyteområder av stor verdi. Etter plan og bygningsloven § 11-11 nr. 3 kan kommunen vedta bestemmelser om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, og dermed kan det gis bestemmelser om at taretråling ikke er tillatt innenfor slike områder. Tilsvarende kan kommunen utarbeide reguleringsplan for viktige naturområder i sjø.

Da arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunens prioriteringer i arealplanen være et grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye forskrifter om taretråling. (...)
https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf

Hitra kommune har nylig rullert kommuneplanens arealdel (KPA). Planen ble vedtatt 9.2.2023.
https://www.hitra.kommune.no/samfunnsutvikling/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/
I planprosessen ble det lagt inn et naturområde i sjø hvor det ikke tillates taretråling. Området beskrives på side 35 i planbeskrivelsen https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/Hitra-kommune-KPA-2022-Planbeskrivelse-EG_web.pdf
Bakgrunnen for vern av dette området fremkommer av planvedlegget Bærekraftig næring i sjø, https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2023/03/KPA-2022-Baerekraftig-naering-i-sjo-EM_web.pdf

I det oversendte materialet kan vi ikke se at nylig vedtatte kommuneplan for Hitra kommune er hensyntatt. Vi registrer samtidig at dette er tilfelle også for Osen og Roan. Roan har hatt sin sak avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24.04.2020.

Hitra kommune forventer ut fra innhold i både regional plan for arealbruk, ut fra regjeringens planleggingsveileder i sjø og ikke minst av respekt for lokaldemokratiet, at vedtatt naturområde i sjø i Hitra kommune sin arealplan blir hensyntatt i ny forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag.

PS 26/24 Uttalelse til regional planstrategi for Trøndelag 2024-2027

Hitra kommunestyres behandling av sak 26/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra formanskap vedtar å sende følgende høringsuttalelse til regional planstrategi 2024-2027:

Hitra kommune har gjennomgått dokumentene fra Trøndelag fylkeskommune. Det er en omfattende oversendelse med mange utredninger og høyt detaljfokus. Kunnskapsunderlaget gir grunnlag for strategisk arbeid også i vår kommune. Spesielt Trøndelag i tall har vært et sterkt verktøy og til inspirasjon for Hitra gjennom tid. De utredningene som nå foreligger som vedlegg til planstrategien, vil vi også ta inn i vårt arbeid. Hitra kommune mener det ikke er nødvendig med flere utredninger som underlag for fylkeskommunen sin planstrategi.

Det er viktig for Hitra kommune å presisere at i vår forståelse så er plandokumenter styringsverktøy. Det er avgjørende at vi får effektive styringsverktøy som bidrar til samhandling mellom kommuner og regional myndighet. Og at dette bidrar til forståelsen av oppdraget vi har; -å skape sammen. Akkurat dette parametret kommer til uttrykk i kapittel 2 i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 ,og dette kunne vært tydeligere adressert i fylkeskommunen sin planstrategi.

Trøndelagsplanen ble vedtatt i 2019, og ut fra Hitra kommune sitt synspunkt er det ikke nødvendig å revidere denne da planen fremdeles er relevant og dekkende som plandokument. Det er derimot viktig at vi får effektive og sammenhengende styringsverktøy med bakgrunn i de overordnede målene Trøndelagsplanen setter. Planstrategien kan hjelpe til med dette arbeidet. Men slik planstrategien foreligger, kan den oppfattes mer som en ny plan enn en planstrategi. Dokumentet går langt i å utpeke målsettinger på et detaljert nivå uten å tydelig forankre disse opp mot det strategiske arbeidet man tenker å gjennomføre. Det er også vanskelig å forstå strategiens kapittel 7 Regionale planer og strategier som nok ut fra oppbyggingen av strategien, er ment å knytte system og strategier sammen eller «oversette utfordringene» til planspråk. Kapittelet blir utydelig på hva man tenker og forventer både av fylkeskommunen selv og av andre aktører. Vi mener rolleavklaringer og rolleforståelse er et vesentlig grunnlag for handling i årene fremover, og ber om at dette kapittelet tydeliggjøres før ferdigstillelse av strategien.

En av rollene som har sterk betydning for utvikling av vår kommune, er Trøndelag fylkeskommunes rolle som vegeier og samferdselsaktør. Planstrategien har et eget kapittel viet til samhandling og samarbeid i kapittel 6. Hitra kommune er svært opptatt av å se at dette også bidrar til bedring av samarbeidsklimaet i fylkeskommunen sine samferdselsprosjekt. Det er ut fra erfaringene vi har, skuffende at planstrategien kun anbefaler at det skal utarbeides en overordnet samferdselsstrategi, ikke konkluderer med at dette skal gjennomføres. En slik prioritering og oversikt vil gi større grunnlag til lokal forutsigbarhet, og dermed bidra til større mulighet for samhandling. Vi ber derfor om at det presiseres at det skal utvikles en overordna samferdselsstrategi som gir forutsigbarhet for når de ulike prosjektene vil bli gjennomført, da dagens vedtatte vegstrategi ut fra vårt synspunkt, ikke er god nok på dette.

Hitra kommune savner også en tydeligere kopling opp mot de økonomiske forutsetningene for Trøndelag i planperioden. Det er vanskelig å kunne sette mål på mellomlang sikt (i 4 års perspektivet) hvis man ikke samtidig ser dette i sammenheng med de økonomiske mulighetene og utfordringene som foreligger for vår region.

Hitra formannskaps behandling av sak 34/2024 i møte den 09.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre vedtar å sende følgende høringsuttalelse til regional planstrategi 2024-2027:
Hitra kommune har gjennomgått dokumentene fra Trøndelag fylkeskommune. Det er en omfattende oversendelse med mange utredninger og høyt detaljfokus. Kunnskapsunderlaget gir grunnlag for strategisk arbeid også i vår kommune. Spesielt Trøndelag i tall har vært et sterkt verktøy og til inspirasjon for Hitra gjennom tid. De utredningene som nå foreligger som vedlegg til planstrategien, vil vi også ta inn i vårt arbeid. Hitra kommune mener det ikke er nødvendig med flere utredninger som underlag for fylkeskommunen sin planstrategi.

Det er viktig for Hitra kommune å presisere at i vår forståelse så er plandokumenter styringsverktøy. Det er avgjørende at vi får effektive styringsverktøy som bidrar til samhandling mellom kommuner og regional myndighet. Og at dette bidrar til forståelsen av oppdraget vi har; -å skape sammen. Akkurat dette parametret kommer til uttrykk i kapittel 2 i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 ,og dette kunne vært tydeligere adressert i fylkeskommunen sin planstrategi.

Trøndelagsplanen ble vedtatt i 2019, og ut fra Hitra kommune sitt synspunkt er det ikke nødvendig å revidere denne da planen fremdeles er relevant og dekkende som plandokument. Det er derimot viktig at vi får effektive og sammenhengende styringsverktøy med bakgrunn i de overordnede målene Trøndelagsplanen setter. Planstrategien kan hjelpe til med dette arbeidet. Men slik planstrategien foreligger, kan den oppfattes mer som en ny plan enn en planstrategi. Dokumentet går langt i å utpeke målsettinger på et detaljert nivå uten å tydelig forankre disse opp mot det strategiske arbeidet man tenker å gjennomføre. Det er også vanskelig å forstå strategiens kapittel 7 Regionale planer og strategier som nok ut fra oppbyggingen av strategien, er ment å knytte system og strategier sammen eller «oversette utfordringene» til planspråk. Kapittelet blir utydelig på hva man tenker og forventer både av fylkeskommunen selv og av andre aktører. Vi mener rolleavklaringer og rolleforståelse er et vesentlig grunnlag for handling i årene fremover, og ber om at dette kapittelet tydeliggjøres før ferdigstillelse av strategien.

En av rollene som har sterk betydning for utvikling av vår kommune, er Trøndelag fylkeskommunes rolle som vegeier og samferdselsaktør. Planstrategien har et eget kapittel viet til samhandling og samarbeid i kapittel 6. Hitra kommune er svært opptatt av å se at dette også bidrar til bedring av samarbeidsklimaet i fylkeskommunen sine samferdselsprosjekt. Det er ut fra erfaringene vi har, skuffende at planstrategien kun anbefaler at det skal utarbeides en overordnet samferdselsstrategi, ikke konkluderer med at dette skal gjennomføres. En slik prioritering og oversikt vil gi større grunnlag til lokal forutsigbarhet, og dermed bidra til større mulighet for samhandling. Vi ber derfor om at det presiseres at det skal utvikles en overordna samferdselsstrategi som gir forutsigbarhet for når de ulike prosjektene vil bli gjennomført, da dagens vedtatte vegstrategi ut fra vårt synspunkt, ikke er god nok på dette.

Hitra kommune savner også en tydeligere kopling opp mot de økonomiske forutsetningene for Trøndelag i planperioden. Det er vanskelig å kunne sette mål på mellomlang sikt (i 4 års perspektivet) hvis man ikke samtidig ser dette i sammenheng med de økonomiske mulighetene og utfordringene som foreligger for vår region.

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommunestyre vedtar å sende følgende høringsuttalelse til regional planstrategi 2024-2027

Hitra kommune har gjennomgått dokumentene fra Trøndelag fylkeskommune. Det er en omfattende oversendelse med mange utredninger og høyt detaljfokus. Kunnskapsunderlaget gir grunnlag for strategisk arbeid også i vår kommune. Spesielt Trøndelag i tall har vært et sterkt verktøy og til inspirasjon for Hitra gjennom tid. De utredningene som nå foreligger som vedlegg til planstrategien, vil vi også ta inn i vårt arbeid. Hitra kommune mener det ikke er nødvendig med flere utredninger som underlag for fylkeskommunen sin planstrategi.

Det er viktig for Hitra kommune å presisere at i vår forståelse så er plandokumenter styringsverktøy. Det er avgjørende at vi får effektive styringsverktøy som bidrar til samhandling mellom kommuner og regional myndighet. Og at dette bidrar til forståelsen av oppdraget vi har; -å skape sammen. Akkurat dette parametret kommer til uttrykk i kapittel 2 i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 ,og dette kunne vært tydeligere adressert i fylkeskommunen sin planstrategi.

Trøndelagsplanen ble vedtatt i 2019, og ut fra Hitra kommune sitt synspunkt er det ikke nødvendig å revidere denne da planen fremdeles er relevant og dekkende som plandokument. Det er derimot viktig at vi får effektive og sammenhengende styringsverktøy med bakgrunn i de overordnede målene Trøndelagsplanen setter. Planstrategien kan hjelpe til med dette arbeidet. Men slik planstrategien foreligger, kan den oppfattes mer som en ny plan enn en planstrategi. Dokumentet går langt i å

utpeke målsettinger på et detaljert nivå uten å tydelig forankre disse opp mot det strategiske arbeidet man tenker å gjennomføre. Det er også vanskelig å forstå strategiens kapittel 7 Regionale planer og strategier som nok ut fra oppbyggingen av strategien, er ment å knytte system og strategier sammen eller «oversette utfordringene» til planspråk. Kapittelet blir utydelig på hva man tenker og forventer både av fylkeskommunen selv og av andre aktører. Vi mener rolleavklaringer og rolleforståelse er et vesentlig grunnlag for handling i årene fremover, og ber om at dette kapittelet tydeliggjøres før ferdigstillelse av strategien.

En av rollene som har sterk betydning for utvikling av vår kommune, er Trøndelag fylkeskommunes rolle som vegeier og samferdselsaktør. Planstrategien har et eget kapittel viet til samhandling og samarbeid i kapittel 6. Hitra kommune er svært opptatt av å se at dette også bidrar til bedring av samarbeidsklimaet i fylkeskommunen sine samferdselsprosjekt. Det er ut fra erfaringene vi har, skuffende at planstrategien kun anbefaler at det skal utarbeides en overordnet samferdselsstrategi, ikke konkluderer med at dette skal gjennomføres. En slik prioritering og oversikt vil gi større grunnlag til lokal forutsigbarhet, og dermed bidra til større mulighet for samhandling. Vi ber derfor om at det presiseres at det skal utvikles en overordna samferdselsstrategi som gir forutsigbarhet for når de ulike prosjektene vil bli gjennomført, da dagens vedtatte vegstrategi ut fra vårt synspunkt, ikke er god nok på dette.

Hitra kommune savner også en tydeligere kopling opp mot de økonomiske forutsetningene for Trøndelag i planperioden. Det er vanskelig å kunne sette mål på mellomlang sikt (i 4 års perspektivet) hvis man ikke samtidig ser dette i sammenheng med de økonomiske mulighetene og utfordringene som foreligger for vår region.

PS 27/24 Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemndt for ReMidt IKS

Hitra kommunestyres behandling av sak 27/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:

- **Fast representant: Jann Oddvar. Krangnes (R)**
- **Personlig vararepresentant: Sigrid Helene Hanssen (H)**

Hitra formannskaps behandling av sak 37/2024 i møte den 09.04.2024:

Behandling

John Lernes fremmet følgende forslag til vedtak:

Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:

- *Fast representant: Jann Oddvar. Krangnes (R)*
- *Personlig vararepresentant: Sigrid Helene Hanssen (H)*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:

- Fast representant: Jann Oddvar. Krangnes (R)
- Personlig vararepresentant: Sigrid Helene Hanssen (H)

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:

- Fast representant:
- Personlig vararepresentant:

PS 28/24 Navneendring på Hitra brukerråd

Hitra kommunestyres behandling av sak 28/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre vedtar å endre navn på Hitra brukerråd til å bli råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Endringen trer i kraft fra og med 01.07.2024

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommunestyre vedtar å endre navn på Hitra brukerråd til å bli *råd for personer med funksjonsnedsettelse*.

Endringen trer i kraft fra og med 01.07.2024.

PS 29/24 Årsmelding for Hitra brukerråd 2023

Hitra kommunestyres behandling av sak 29/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre tar årsmelding for Hitra brukerråd 2023 til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommunestyre tar årsmelding for Hitra brukerråd 2023 til orientering.

PS 30/24 Årsmelding for Hitra eldreråd 2023

Hitra kommunestyres behandling av sak 30/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hitra kommunestyre tar årsmelding for Hitra eldreråd 2023 til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Hitra kommunestyre tar årsmelding for Hitra eldreråd 2023 til orientering.

PS 31/24 Meldingssak - Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.03.2024

Hitra kommunestyres behandling av sak 31/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.03.2024 til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.03.2024 til orientering.

PS 32/24 Melding om vedtak - Valg av medlem til styret i Hitra borettslag for valgperioden 2024-2027

Hitra kommunestyres behandling av sak 32/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 33/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Hitra kommunestyres behandling av sak 33/2024 i møte den 18.04.2024:

Behandling

Tea Kristine Broholm (AP) og Terje Herfjord (PP) ble valgt til å underskrive protokollen.

Møtesekretær leste opp protokollen fra dagens møte.

Vedtak

Protokollen ble godkjent.

RS 1/24 Oppdatert 10.04.2024 - Notat angående valg av forliksrådsmedlemmer, møtefullmektiger til forliksrådet, meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, og forslag på skjønnsmedlemmer

RS 2/24 Protokoll Årsmøte Hitra Frivilligsentral 20.03.2024 og årsberetning og regnskap 2023

RS 3/24 Årsmelding Trøndelag Tingrett 2023